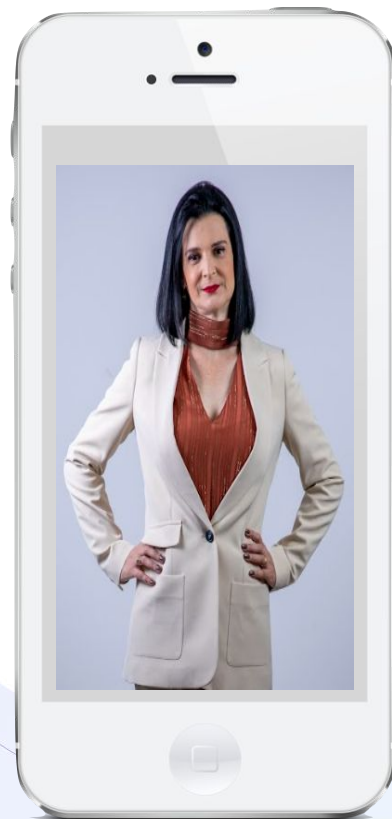




# DIREITO CONSTITUCIONAL

Prof<sup>a</sup>. Nelma Fontana

# Introdução



# Professora Nelma Fontana



@nelmafontan  
a

# Direito Constitucional

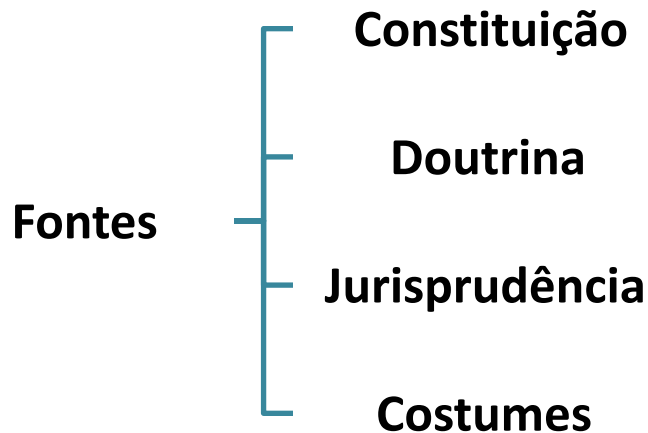
## 1. Apresentação do curso



# Direito Constitucional

**1. Conceito de Direito Constitucional:** é o ramo do direito público destinado a estudar as normas supremas e estruturantes do Estado. Dedicar-se à interpretação das normas constitucionais e tem por função regulamentar e delimitar o poder estatal, além de garantir os direitos considerados fundamentais.

## 2. Fontes do Direito Constitucional: legislação, jurisdição, doutrina e tradição.



1. (VUNESP/SAP-SP/Analista Administrativo) Assinale a alternativa correspondente ao conceito de Direito Constitucional.
- A) Ramo do Direito Público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas consuetudinárias da sociedade.
  - B) Ramo do Direito Privado que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas consuetudinárias da sociedade.
  - C) Ramo do Direito Público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas sobre a prescrição de condutas e cominação de penas.
  - D) Ramo do Direito Privado que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado.
  - E) Ramo do Direito Público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado.

2. (CONPASS/Prefeitura de Prata – PB) Segundo inúmeros doutrinadores, são cinco as fontes do Direito Constitucional, marque a única alternativa INCORRETA.

A) CONSTITUIÇÃO ESCRITA - Vontade soberana do povo manifestada através do poder constituinte. É a fonte direta e principal, no campo da positividade jurídica.

B) COSTUMES - Regras firmadas no decorrer da evolução social. Têm destacada influência nos países de Constituição não escrita (exemplo: a Inglaterra).

C) DIREITO NATURAL - Fonte legitimadora de todo e qualquer preceito de direito positivo, a expressão "Direito Natural" teve origem na França, por influência dos contratualistas.

D) JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS - É de suma importância nos países de Constituição escrita, onde o mais alto órgão do Poder Judiciário exerce a função de intérprete máximo e guardião da Lei Magna.

E) DOUTRINA - Tem desempenhado papel de alta relevância na formação e na transformação do direito em geral, pois é a captação de conhecimento através de opiniões de estudiosos do Direito.

3. (CESPE/CEBRASPE/ANVISA/Técnico) No Brasil, segundo a doutrina dominante, os usos e costumes não são fontes do direito constitucional, pois o poder constituinte originário optou por uma Constituição escrita e materializada em um só código básico.



# Conceitos de Constituição

## 1. Sentido Sociológico

A Constituição é a somatória dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade, o efetivo poder social.

## 2. Sentido Político

A Constituição uma decisão política fundamental, um conjunto de opções políticas de um Estado, e não um reflexo da sociedade.

### 3. Sentido Jurídico

A Constituição é um sistema de normas jurídicas, paradigma de validade de todo o ordenamento jurídico.

O pensamento de Kelsen pode ser classificado em dois planos:

- a) o lógico-jurídico: norma fundamental hipotética, que dá validade às normas jurídicas.
- b) o jurídico-positivo: normas jurídicas supremas e positivadas que norteiam todo o processo de criação e de atualização das demais leis integrantes do ordenamento jurídico.

## 4. Sentido Material

A Constituição é definida pelo seu conteúdo, sendo irrelevante a forma pela qual foi inserida no mundo jurídico. A Constituição organiza o Estado em todos os seus aspectos fundamentais e estruturais.

## 5. Sentido Formal

A Constituição é um documento escrito, independentemente do conteúdo de seu texto.

## 6. Sentido Culturalista

A Constituição é um conjunto de normas jurídicas condicionadas e condicionantes da cultura.

## 7. Constituição Normativa

A Constituição normativa restringe o arbítrio desmedido de alguns e protege o Estado. Vincula as instituições, vincula as pessoas e todos os poderes atuantes.

## 8. Constituição Aberta

A Constituição normativa restringe o arbítrio desmedido de alguns e protege o Estado. Vincula as instituições, vincula as pessoas e todos os poderes atuantes.



1. (2022/Ibest/CRMV-DF/Agente de Fiscalização) A Constituição, no sentido sociológico, pode ser definida como a somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade.

2. (2022/Ibest/CRMV-DF/Agente de Fiscalização) Para que uma norma seja considerada formalmente constitucional, há de se analisar minuciosamente seu conteúdo e verificar a presença de regras estruturantes do Estado.

3. (2022/Ibest/CRMV-DF/Agente de Fiscalização) Sob a concepção jurídica do termo, Constituição é o conjunto sistematizado de normas derivadas regulamentadoras das atividades do Estado.

4. (2022/Ibest/CRMV-DF/Agente de Fiscalização) No sentido de lei fundamental, Constituição pode ser definida como o estatuto responsável por criar e organizar os elementos essenciais do Estado.

5. (2022/Ibest/CRMV-DF/Agente de Fiscalização) A constituição material consiste no conjunto de regras materialmente constitucionais, estejam ou não codificadas em um único documento; a constituição formal, por sua vez, é aquela consubstanciada de forma escrita, por meio de um documento solene estabelecido pelo poder constituinte originário.

6. (2022/Quadrix/CRC-PR/Analista) Juridicamente, a constituição deve ser entendida como a lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à estruturação do Estado e à formação dos poderes públicos, forma de governo e aquisição do poder de governar, distribuição de competências, bem como direitos, garantias e deveres dos cidadãos.

7. (2022/Quadrix/CRC-PR/Analista) Uma constituição, em sentido formal, é um documento escrito e solene que positiva as normas jurídicas superiores da comunidade do Estado, elaboradas por um processo constituinte específico.

8. (2022/IBFC/Câmara de Franca – SP) Acerca do conceito de Constituição, assinale a alternativa que apresenta a definição do sentido político de Constituição e seu principal expoente.

A) Constituição é a somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. O principal expoente é Carl Schmitt

B) Constituição é o produto de certa decisão política, sendo, nesse sentido, a decisão política do titular do poder constituinte. O principal expoente é Ferdinand Lassalle

C) Constituição é o produto de certa decisão política, sendo, nesse sentido, a decisão política do titular do poder constituinte. O principal expoente é Carl Schmitt

D) Constituição é a somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. O principal expoente é Ferdinand Lassalle.

9. (2018/CONSESP/Câmara de Guzolândia – SP) Na percepção jurídica, a Constituição se apresenta enquanto norma superior, de observância obrigatória e que fundamenta e dá validade a todo o restante do ordenamento jurídico. A teoria da concepção de Constituição, em sentido jurídico, deve-se a:

- A) Hans Kelsen.
- B) Ferdinand Lassale.
- C) Carl Schmitt
- D) Gomes Canotilho.

10. (2018/CONSESP/Câmara de Castelo – ES) Observe a seguinte definição de Constituição: A Constituição não passa de um mero “pedaço de papel”, sem força diante da Constituição real, que seria a soma dos fatores reais de poder, isto é, das forças que atuam para conservar as instituições jurídicas vigentes. Trata-se:

- A) do conceito normativo de Constituição, atribuído a Karl Marx.
- B) do conceito político de Constituição, atribuído a Hans Kelsen.
- C) do conceito jurídico de Constituição, atribuído a Carl Schmitt.
- D) do conceito sociológico de Constituição, atribuído a Ferdinand Lassalle.



# Classificação de Constituição





# GRATA!

Profª.: Nelma Fontana